

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 사전컨설팅 감사 제도를 통한 적극적인 업무처리로
금융 취약계층 재기지원 및 채권회수 수익 제고
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부 채권관리팀  과장(4급)은 2022. 2. 1.부터 무담보채권 회수 및 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

공사는 2014. 9. 25. 채무자 A 관련 채권을 신용보증기금(이하 “신보” 라 한다)과 기술보증기금(이하 “기보” 라 한다) 등으로부터 약 72백만 원에 인수 하였고, 채무자 A는 [표 14]와 같이 2015. 6. 16. 공사 채무조정을 통해 약 21백만 원 상환 후 잔여채무를 감면받았다.

[표 14] ‘채무자 A’ 채무조정 및 상환 내역

(단위: 원)

양도기관	원금채권액 (A)	채무감면액(감면율) (B)	상환액 (C)=(A)-(B)	매입액	완제일자
------	--------------	-------------------	--------------------	-----	------

“기재 생략”

이후 채무자 A는 2022년 초 신보에 신규보증을 신청하였으나 신보는 채무자가 ‘채무면탈기업¹⁾’에 해당함을 사유로 거절하였고, 채무자 A는 신규 보증 신청조건을 맞추기 위해 공사에 신보·기보²⁾의 채무와 관련하여 이미 감면받은 금액에 대한 임의상환을 요청하였는데

채무조정을 통해 감면받은 채무는 절대적으로 소멸하며, 공사 내규에서도 발견재산 은닉 등의 예외적인 경우를 제외하고는 완제 차주의 채무를 부활시킬 수 있는 규정이 없어 채무자 A로 하여금 정상적인 경제활동으로의 복귀를 제약하고 있는 상황이었다.

이에 위 직원은 채무자 A의 재기 지원을 위해 관련 내용을 검토하였는데, 채무자 A가 완제 후 추가로 변제하는 것은 채무가 없음을 알고 변제한 비채변제(「민법」 제742조)에 해당하여 채무자는 그 변제금의 반환을 청구할 수 없다는 사실을 확인하였고, 법규실에 법률 질의³⁾하여 채무자가 반환을 청구하는 등의 법적인 문제는 발생하지 않을 것으로 판단된다는 의견을 회신 받았다.

다만, 공사 내규에는 채무조정 완제 이후 해당 건을 취소하거나 추가로 상환을 받을 수 있는 기준이 없어⁴⁾ 「감사규정 시행요강」 제59조의2에 따라 2022. 4. 20. 사전컨설팅 감사를 신청하였고

1) 신보 「신용보증규정」에 따르면 신보가 보증채무 이행 후 구상채권을 변제받지 못한 기업으로서 부당하게 채무를 면탈하여 신보의 건전성을 훼손한 기업

2) 신보와 기보는 상호 정보를 공유하여 채무면탈기업을 확인하므로 신보 보증을 위해서는 기보 채무감면액에 대한 상환도 필요

3) 2022. 4. 5. 업무질의 회신(채무조정약정상 채무를 완제한 자가 일부 추가 변제한 경우 그 효력 및 부당이득금 반환 관련 질의)

4) 「무담보채권 채무조정규정」 제16조 제1항에서는 이미 완제된 채무조정이라 하더라도 채무조정 요청 당시 신고하지 아니한 재산이 발견된 때 기존 채무조정 승인을 없었던 것으로 할 수는 있으나, 본건에 적용되는 경우는 아님

2022. 4. 21. 감사실은 신보의 신규 보증을 위해 채무자의 요청에 따라 완제 이후 추가 상환을 받는 것은 채무자 재기 지원이라는 포용적 금융정책의 실현을 위한 적극행정으로 판단되므로 기존 약정 해제 후 재약정을 하는 것이 가능하다는 사전컨설팅 감사 의견을 통보하였으며

2022. 4. 26. 위 직원은 기존 채무조정 약정을 해제하고 지연이자를 포함한 신규 약정을 체결하였으며, 채무자 A는 [표 15]과 같이 2022. 4. 28. 추가 채무부담액 약 95백만 원 전액을 납부하였다.

[표 15] 채무조정 재약정에 따른 추가납부액

(단위: 원)

양도기관	원금 채권액 (A)	기존 상환액 (B)	차액 (C)=(A)-(B)	지연이자 (D)	추가 납부액 (E)=(C)+(D)
------	---------------	---------------	-------------------	-------------	-----------------------

“기재 생략”

다. 실적 또는 성과

위 직원은 사전컨설팅 감사를 신청하는 등 적극행정을 통해 채무자의 재기를 지원하였고, 이미 완제된 채무조정을 소급하여 해제하고 신규 약정을 체결함으로써 약 95백만 원의 추가 이익을 창출하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 적극행정을 통해 이미 완제된 채무조정을 소급하여 해제하고 신규 약정을 체결함으로써 채무자의 경제적 재기를 지원하는 한편, 공사 무담보채권 회수 실적을 제고한 과장(4급)을 격려하고, 해당 업무사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)